



Nr. 107 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister für die besetzten Gebiete. 3. Oktober 1923

R 43 I/222 b, Blatt 149–151 Abschrift in Durchschrift

Betrifft: Stellung der Besatzungsmächte zu der Erwerbslosenfürsorge im besetzten Gebiet.

Eilt sehr!

Die anliegende Anordnung über die weitere Behandlung der Erwerbslosenfürsorge im besetzten Gebiet¹, die ich am letzten Sonntag [30. 9.] in einer Besprechung mit den Vertretern der beteiligten Länder und der Preußischen Regierungspräsidenten sowie meinen Kommissaren bei den Wirtschaftlichen Außenstellen² getroffen habe, kann in einem großen Teil des besetzten Gebietes nur durchgeführt werden, wenn die Besatzungsbehörden ihre Haltung gegenüber der Erwerbslosenfürsorge ändern. Halten die Besatzungsbehörden dagegen an der ablehnenden Haltung fest, die sie in den letzten Monaten gezeigt haben, so wird jede Fürsorge für die Erwerbslosen unmöglich; denn es ist meines Erachtens mit der Aufgabe des passiven Widerstandes unvereinbar, in diesem Falle etwa zum System der Lohnsicherung oder der vorgeschlagenen („wilden“) Notstandsarbeiten zurückzukehren³. Es sind dann allerdings die schwersten sozialen Unruhen zu befürchten.

Ich habe den Vertretern der Länder und der Regierungspräsidenten in der Besprechung vom 30. September deshalb empfohlen, das anliegende Programm in geeigneter Weise auch den Delegierten der Besatzungsmächte bekanntzugeben und ihnen zu erklären, daß sie von der Reichsregierung die Weisung erhalten hätten, zu der Erwerbslosenfürsorge des unbesetzten Gebietes zurückzukehren, daß aber ein gewisser Übergang unvermeidbar sei, wenn die schwersten Störungen der öffentlichen Ordnung vermieden werden sollten, und daß sie deshalb annehmen, die Vertreter der Besatzungsmächte werden gegen die Durchführung des Programms keinen Einspruch erheben⁴.

Es scheint mir aber dringend geboten, das Programm mit aller Beschleunigung auch den Zentralstellen der Besatzungsmächte, vielleicht sogar den Regierungen zur Kenntnis zu bringen und ihr ausdrückliches Einverständnis herbeizuführen. Damit würde zugleich von neuem dargetan werden,

¹ S. dazu die Anlage zu diesem Dokument. Die Anordnung war dem StSRkei bereits am 2.10.23 zugeleitet worden (R 43 I/215, Bl. 259–260). Sie stützte sich auf ein Schreiben des RArbM, das dieser dem StSRkei am 27.9.23 gesandt hatte und in dem u. a. ausgeführt worden war: „Dem besetzten Gebiet als gleichgestellt werden behandelt Elberfeld, Barmen, Hagen und Schwelm“ (R 43 I/215, Bl. 205–212).

² Die Wirtschaftlichen Außenstellen in Köln, Hamm und Heidelberg waren im April 1923 vom RArbMin, vom RWiMin. und vom RFMin. geschaffen worden und hatten die Aufgabe, „Erleichterung im Verkehr mit Behörden, Verbänden und Wirtschaftskreisen des besetzten Gebietes sowie [...] Anpassung der wirtschaftlichen Maßnahmen an die besonderen örtlichen Bedürfnisse“ zu schaffen (Runderlaß vom 11.4.23; R 43 I/2028, Bl. 19–23).

³ Aus einem Erlaß des RWiM vom 4.10.23 geht hervor, daß auch die Kredithilfe für Firmen des besetzten Gebietes nicht mehr zur Lohnsicherung, Erwerbslosenfürsorge oder für die Zahlung von Löhnen für unproduktive Arbeit verwendet werden durften (Erlaß über den Abbau von Kredithilfen vom 4.10.23; R 43 I/215, Bl. 268–269).

⁴ Hierzu erklärte der PrWohlfM in einem Schreiben an die RegPräs. im besetzten Gebiet am 4.10.23 u. a.: „Wie sich die Besatzung zu der Durchführung der Richtlinien [über Abbau der besonderen Erwerbslosenfürsorge im besetzten Gebiet vom 30.9.23] stellt, ist noch nicht bekannt. Es steht nichts im Wege, daß die örtlichen Stellen dem zuständigen Militärbefehlshaber von den Grundsätzen und der Art, wie die Durchführung örtlich gedacht wird, Mitteilung machen. Sollte der Durchführung wider Erwarten, obschon die Reichsverordnung vom 1. November 1921 [RGBl., S. 1337] seitens der Rheinlandkommission im besetzten Gebiet zugelassen ist, seitens der Besatzung auch in Zukunft Schwierigkeiten bereitet werden, so ist die Tätigkeit insoweit einzustellen und den Erwerbslosen entsprechender Aufschluß zu geben. Eine versteckte Auszahlung der Unterstützung ist nicht mehr zulässig“ (R 43 I/2028, Bl. 277).

daß es der Regierung mit der Aufgabe des passiven Widerstandes ernst ist. Bei Verhandlungen, die über diesen Gegenstand geführt werden, wäre allerdings zu betonen, daß die Umgestaltung der Erwerbslosenfürsorge auch in gemilderten Formen, welche meine Anordnungen vorsehen, [eine] schwere soziale Gefahr enthält und daß es deshalb notwendig sein wird, die öffentlichen Verwaltungen durch eingearbeitetes Personal zu verstärken und polizeilich zu schützen, wenn das angestrebte Ziel in der vorgesehenen kurzen Zeit erreicht werden soll⁵.

Ich darf annehmen, daß es in Ihrer Zuständigkeit liegt, im Sinne des vorstehenden Schreibens vorzugehen, und bitte mir das zu bestätigen und mich über den Gang der Dinge auf dem Laufenden zu halten.

Um zu ermöglichen, daß der Abbau der Erwerbslosenfürsorge auch außenpolitisch ausgewertet wird, teile ich Abschrift dieses Schreibens dem Auswärtigen Amte mit⁶.

Im Auftrage
gez. Dr. O. Weigert.
[...]

[Anlage:]

Weitere Behandlung der Erwerbslosenunterstützung im besetzten und Einbruchsgebiet.

I. Erwerbslosenunterstützung.

Vom 8. Oktober ab erfolgt die Erwerbslosenunterstützung im besetzten Gebiet ausschließlich nach den für das unbesetzte Gebiet geltenden System (Verordnung vom 1. November 1921), insbesondere hinsichtlich der Gliederung nach Ortsklasse, Geschlecht, Alter, Familienstand und hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen die Unterstützung gewährt wird. (Prüfung der Bedürftigkeit).

Die Erwerbslosenunterstützung wird festgestellt für die Zeit

vom 8.–17. Oktober auf das Doppelte,

vom 17.–31. Oktober auf das Eineinhalbfache der Hauptunterstützungssätze des unbesetzten Gebietes.

Familienzuschläge werden von vornherein in der einfachen Höhe des unbesetzten Gebietes gewährt⁷.

⁵ In Schreiben des RArbM vom 27.9.23 (s. o. Anm. 1) war ausgeführt worden: „Formelle Voraussetzung der Durchführung: 1. Möglichkeit der Auszahlung der Erwerbslosenfürsorge durch staatliche Organe bzw. die zuständigen privaten Betriebe. 2. Wiederaufnahme des Dienstes der früheren Sachbearbeiter bei den Gemeinden und Regierungen sowie Einreiseerlaubnis für ministerielle Beamte. 3. Polizeilicher Schutz der Behörden“ (R 43 I/215, Bl. 212).

⁶ Eine Reaktion des AA wurde nicht ermittelt. Im Vermerk der Rkei zu der Anordnung des RArbM und seines Schreibens an das AA wurde festgestellt, daß „vorerst nichts zu veranlassen“ sei (4.10.23; R 43 I/222b, Bl. 152). Gegen den Abbau der Erwerbslosenfürsorge protestierte das Bezirkssekretariat des ADGB für Rheinland und Westfalen und erklärte am 6.10.23: „Eine solche Regelung kann nicht in Einklang gebracht werden mit den Zusicherungen, die dem Unterzeichneten anlässlich einer Aussprache im Ministerium für die besetzten Gebiete durch Herrn Generalkommissar Schmid gemacht wurden, welcher damals ausführte auf die von uns gemachten Ausführungen dahingehend, daß eine Kürzung der Unterstützung nicht eintreten dürfe: „Es sei natürlich in Aussicht genommen, eine Übergangszeit von vielleicht sechs Wochen und wenn es sich als notwendig erweisen sollte, könnte die Übergangszeit noch verlängert werden.“ Das Abbauprogramm war, bevor es von den Ministerien besprochen worden war, auch mit Vertretern der Arbeitnehmerschaft erörtert worden und hatte deren Billigung erfahren, wie RfM Luther am 11.10.23 in einem Schreiben an den RMbesGeb. ausführte. Luther erklärte weiter, daß er auf Grund der Finanzlage keinesfalls von dem Programm abzuweichen beabsichtige trotz der ihm bekannten Härten und Schwierigkeiten in der Durchführung. Diese werde nur gelingen, wenn alle Ressorts im Reich und in Preußen auf den Boden des Programms treten würden. „Von diesem Gesichtspunkt aus würde ich es lebhaft bedauern, wenn die oben im Wortlaut wiedergegebenen Behauptungen des Gewerkschaftsbundes über gewisse Zusicherungen, die in Ihrem Ministerium gemacht sein sollen, der Wahrheit entsprächen. Ich möchte die Bitte aussprechen, alle Vorkehrungen dagegen zu treffen, daß von Beamten Ihres Ministeriums an Interessentenkreise aus dem besetzten Gebiet irgend welche Zusicherungen in Dingen gegeben werden, die zur Zuständigkeit anderer Ministerien gehören“ (R 43 I/215, Bl. 343/344).

⁷ Der PrWohlfM gab in einem Schreiben vom 9.10.23 an die RegPräs. im besetzten Gebiet die Unterstützungssätze für die Zeit vom 8.–17.10.23 in der Ortsklasse A an:

„1. Selbständige männliche Person über 21 Jahre: 2x60 Millionen Mark =	120 Mill. Mark
2. Ehepaar mit 2 Kindern: Mann 2x60 Millionen Mark =	120 Mill. Mark

Für die Zeit vom 1. bis 8. Oktober setzen die Kommissare des Reichsarbeitsministeriums bei den Wirtschaftlichen Außenstellen Unterstützungshöchstsätze für die von den Gemeinden und Betrieben zu zahlende Unterstützung fest.

Für die Zeit vom 1. November ab ist der völlige Übergang zu den Sätzen des unbesetzten Gebietes in Aussicht genommen.

Vorstehende Festsetzung gilt sowohl für die durch die Gemeinden als auch durch die Betriebe zu zahlende Erwerbslosenunterstützung. Beschleunigte Überführung der bisherigen Versorgung durch die Betriebe auf die Gemeinden ist anzustreben. Letzter Termin für das erstere Verfahren ist der 17. Oktober.

Vorstehende Grundsätze gelten für alle Personen, denen nach den Vorschriften des unbesetzten Gebietes Erwerbslosenunterstützung gewährt wird, insbesondere auch für selbständige Gewerbetreibende, wenn sie erwerbslos im Sinne der Verordnung vom 1. November 1921 und bedürftig sind; die besondere Fürsorge für die selbständig Gewerbetreibenden endet mit dem 6. Oktober; vom gleichen Tage ab fallen Teilunterstützungen fort.

II.

Die Kurzarbeiterunterstützung regelt sich vom 8. Oktober an nach § 9 Abs. 2 der Verordnung vom 1. November 1921 in Verbindung mit dem Gesetz vom 20. Februar 1923 (Reichsgesetzbl. S. 155). Danach beträgt die Kurzarbeiterunterstützung die Differenz zwischen $\frac{1}{2}$ verbleibenden Arbeitsverdienst und $1\frac{1}{2}$ Erwerbslosenunterstützung, aber nicht mehr als die volle Erwerbslosenunterstützung; hierbei sind die obigen Sätze der Erwerbslosenunterstützung in den verschiedenen Perioden zu Grunde zu legen⁸.

III. Öffentliche Notstandsarbeiten.

Neue Notstandsarbeiten dürfen zunächst nicht anerkannt werden.

Anerkannte Notstandsarbeiten können bis 1. November weitergeführt werden. Bei bereits anerkannten, aber noch nicht begonnenen Arbeiten wird die Anerkennung hiermit zurückgezogen. Entsprechendes gilt bei solchen Arbeiten, die sich in selbständige Teilarbeiten zerlegen lassen, für die noch nicht begonnen[en] Teilarbeiten.

Nicht anerkannte Notstandsarbeiten müssen am 6. Oktober eingestellt werden.

Notstandsarbeiten dürfen ganz ausnahmsweise fortgeführt oder neu begonnen werden, wenn zwingende politische oder wirtschaftliche Gründe vorliegen. Entscheidung darüber trifft die zuständige Landesbehörde im Einverständnis mit dem Kommissar des R.A.M. [Reichsarbeitsministers] bei der zuständigen wirtschaftlichen Außenstelle; beide sind zu äußerster Zurückhaltung angewiesen. Vom

Frau 22 Millionen Mark (nur einf. Satz)	22 Mill. Mark
2 Kinder 2x18 Millionen Mark (nur einf. Satz)	36 Mill. Mark
	178 Mill. Mark
3. Ehepaar mit 6 Kindern: Mann	120 Mill. Mark
Frau	22 Mill. Mark
6 Kinder	108 Mill. Mark
	250 Mill. Mark

unzulässig, weil das gesetzliche Höchstmaß überschritten wird. Die Vorschrift besagt nämlich, daß die Familienzuschüsse nicht den dem Familienvater zustehenden Satz (120 Millionen Mark) überschreiten dürfen. Es dürften also dieser Familie insgesamt nur 240 Millionen Mark gezahlt werden“ (R 43 I/222b, Bl. 163).

⁸ Nach dem Schreiben des PrWohlfM vom 9.10.23 (s. Anm. 7) betrug der Unterstützungssatz bei Kurzarbeit für einen männlichen Arbeitnehmer über 21 Jahren bei vierstündiger Arbeitszeit und einem Stundenlohn von 36 Mill. M nach dieser Berechnung 108 Mill. M, bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden 72 Mill. M. Für ein Ehepaar mit zwei Kindern wurde bei einer vierstündigen Arbeitszeit eine Unterstützung von 185 Mill. M errechnet. „Da aber der Lohn bei voller Arbeitszeit (288 Millionen Mark) nicht überschritten werden darf, sind die übersteigenden 51 Millionen Mark der Kurzarbeiterunterstützung zu streichen.“ Im Fall einer sechsstündigen Arbeitszeit waren von dem rechnerischen Betrag von 159 Mill. M 87 Mill. M zu streichen.

1. November ab gelten für die Finanzierung von Notstandsarbeiten die Bestimmungen des unbesetzten Gebietes⁹.

IV. Löhne.

– I.

Zuschüsse oder Papiermarkkredite oder Kredite mit Erlaßvorbehalt dürfen spätestens vom 8. Oktober ab unter keinen Umständen mehr bewilligt werden. Laufende Vereinbarungen, die von den Wirtschaftlichen Außenstellen oder den von ihnen dazu ermächtigten Stellen abgeschlossen worden sind, dürfen vom 8. Oktober ab nur noch insoweit erfüllt werden, als sie auf wertbeständige Kredite lauten und nicht über den 31. Oktober hinaus.

– II.

Die erforderlichen Mittel zur Ingangsetzung der Produktion sollen die Betriebe grundsätzlich auf dem Wege des Privatkredits, aushilfsweise durch die Hilfskasse für gewerbliche Unternehmungen in Anspruch nehmen. Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten sind die Wirtschaftlichen Außenstellen bis zum 20. Oktober ermächtigt, den Betrieben aus Mitteln der Erwerbslosenfürsorge für ihre Lohnaufwendungen wertbeständige Kredite zu den Bedingungen der Hilfskasse zu gewähren¹⁰; die Höhe ist auf die vom Zeitpunkt der Ingangsetzung des einzelnen Betriebs bis zum 31. Oktober voraussichtlich eingesparte Erwerbslosenunterstützung begrenzt.

Die besondere Fürsorge für die Kleinbahnen wird mit dem 6. Oktober eingestellt.

Über Bergbau, Schwerindustrie¹¹ und Rheinschiffahrt¹² ergeht besondere Mitteilung.

⁹ Hierzu bemerkte der PrWohlfM am 4.10.23 (s. o. Anm. 4): „Nur ganz ausnahmsweise (und zwar nur nach eingeholter Zustimmung!) dürfen Notstandsarbeiten fortgeführt oder bis 1. November d. Js. neu begonnen werden, wenn in größeren Städten mit sehr zahlreichen Vollerwerbslosen – wesentlich mehr als 15% der Bevölkerung – zwingende politische oder wirtschaftliche Gründe vorliegen. Nichtvollendung stillgelegter Bauten ist kein Grund zu ihrer Fortführung.“ Für Regiebauten seien die Sätze der Erwerbslosenunterstützung + 25% zu zahlen. „Desgleichen hat bei Unternehmerarbeiten Festsetzung des ortsüblichen angemessenen Lohnes, der den Anreiz zur Aufnahme anderer Arbeit bildet, bei gleichzeitiger Schichtverkürzung durch den Demobilisierungskommissar zu erfolgen. Letztere ist so zu bemessen, daß fühlbare Lohnunterschiede gegenüber Regiebauten vermieden werden.“ Eine großzügige produktive Erwerbslosenfürsorge sei auf Grund der Finanzlage unmöglich. Eine methodische Erfassung der Arbeitsgelegenheiten solle sich auf „werbende und rentable Arbeiten erstrecken“, für die vor allem private Kreditgeber heranzuziehen seien.

¹⁰ Vgl. dazu o. Anm. 3. – Für die Zeit vom 4.–20.10.23 standen 10 Mill. GM als Kreditsumme zur Verfügung; davon entfielen auf die Hilfskasse 30%, auf die Wirtschaftliche Außenstelle in Köln 40%, in Hamm 20% und in Heidelberg 10% (R 43 I/215, Bl. 268).

¹¹ Verhandlungen mit Vertretern des Bergbaus und der Eisen- und Stahlindustrie waren nach einem Schreiben des RFM an den StSRkei vom 21.10.23 geführt worden mit dem Ergebnis, daß dem Bergbau nach dem 4.10.23 „keinerlei Ersatzleistungen für unproduktive Ausgaben“ (Löhne und Materialzuschläge) zustehen sollten „und daß unter Berücksichtigung einerseits der zunehmenden Produktivität der Arbeit, andererseits des Fortfalls der unproduktiven Ersatzleistungen für die Woche vom 8.–13. Oktober 1923 der Kohlenfinanzkredit in Höhe von # der gesamten Lohnsumme, die für die Woche vom 6.–13. Oktober festgestellt worden ist und für die Woche vom 15.–20. Oktober 1923 in Höhe von # der gesamten Lohnsumme der Vorwoche erweitert wird, nach diesem Zeitpunkt aber eine weitere Kreditgewährung nicht mehr stattfindet“. Der Schwerindustrie war ein Kredit von 140 Billionen Mark unter günstigeren Zinsbedingungen als dem Bergbau gewährt worden (1–2% bei 1–3 monatiger Inanspruchnahme), da sie neben dem Lohnersatz bisher keinen Ersatz für Notstandsarbeiten erhalten hatte und sie außerdem nach dem Ausblasen der Hochöfen erst wieder arbeiten konnte, wenn die Kokereien die Arbeit aufgenommen hatten. Der RFM beabsichtigte, in Verhandlungen mit der Schwerindustrie zu erreichen, „daß in der Woche vom 8.–13. Oktober 1923 die bisher im Wege verlorener Zuschüsse gewährte Ersatzzahlung zwar noch in voller Höhe, jedoch nur im Kreditwege auf wertbeständiger Grundlage mit 10% Jahreszinsen und einer Rückzahlungsfrist von längstens 3 Monaten von der wirtschaftlichen Außenstelle in Hamm weitergewährt und, falls erforderlich, daneben der Stahlfinanzkredit zu den oben erwähnten neuen Bedingungen bis zur Höhe der Differenz dieses Ersatzkredits und der vollen Lohnsumme der Vorwoche weiter erhöht wird. In der Woche vom 15.–20. Oktober 1923 soll alsdann die Zahlung durch die Wirtschaftliche Außenstelle Hamm auch im Kreditwege aufhören und lediglich der Stahlfinanzkredit zu den neuen Bedingungen in Höhe von 50% der gesamten Lohnsumme der Vorwoche gewährt werden. Nach dem 20. Oktober mußte auch bei der Schwerindustrie jede Kreditgewährung des Reichs aufhören“ (R 43 I/215, Bl. 246–248). Dieser Verfügung hielten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus Neustadt an der Hardt am 9.10.23 entgegen, die angeführten Sätze würden der herrschenden Not nicht gerecht. „Der Standpunkt der Reichsregierung, daß die erforderlichen Mittel zur Ingangsetzung der Produktion grundsätzlich auf dem Wege des Privatkredits beschafft werden sollen, ist unhaltbar. Die Privatkredite sind wegen ihrer hohen Zinslasten erstens unerschwinglich und zweitens sind die Banken gar nicht in der Lage, Kredite in dem notwendigen Ausmaß zu bewilligen.“ Die Besatzung verbiete außerdem die Erwerbslosenfürsorge und verlange die Beschäftigung. „Es bleibt nichts anderes übrig, als daß die Reichsregierung der Industrie mit billigen Papiermarkkrediten unter die Arme greift und ihr wenigstens über die Übergangszeit hinweghilft, damit den Arbeitern Verdienst- und Lebensmöglichkeit wieder verschafft werden können“ (R 43 I/2028, Bl. 304–305).

V.

Das Gesetz über Wiedereinstellung und Kündigung in Teilen des Reichsgebiets vom 17. Juli 1923¹³ ist der Rheinlandkommission bisher noch nicht zur Prüfung vorgelegt worden; die Vorlage wird alsbald nachgeholt werden. Auf nachdrückliche Anwendung der Stilllegungs- und Streckungsvorschriften ist hinzuwirken.

VI.

Sogenannte Wege-, Sohlengelder und ähnliche Entschädigungen fallen sofort weg.

¹² Den Schiffsverkehrsverbänden wurde am 4.10.23 mitgeteilt, daß die Erwerbslosenfürsorge von den Verbänden vom 17. 10. an auf die Heimatgemeinden übergehen und dann wie im unbesetzten Gebiet erfolgen solle (R 43 I/222b, Bl. 153–155).

¹³ S. RGBl. I, S. 647 f.

Zitierhinweis

Nr. 107 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister für die besetzten Gebiete. 3. Oktober 1923 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 462–468 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D107>